

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1779/2541

นางมาณี บุญรอด

ผู้ร้อง

นายสุรินทร์ สุขเขียว

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1711, มาตรา 1713, มาตรา 1715

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 44

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้ง ส.ผู้คัดค้านกับ ม. ให้ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของ ด.เจ้ามรดก ผู้วายชนม์ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาของเจ้ามรดก และ เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินหรือมรดกทั้งหมด ให้แก่ผู้ร้องและบุตร กับ ให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการมรดกด้วย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตั้ง ส.กับ ม. จากการเป็นผู้จัดการมรดก และให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแทนต่อไป ส. ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้องของผู้ร้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา คดีอยู่ในระหว่างนัดฟังคำ พิพากษาศาลฎีกา ส.ผู้คัดค้านได้ถึงแก่กรรม เช่นนี้มีใช้คดีที่ทายาทของ ส.จะรับ มรดกความแทนที่ ส.ผู้คัดค้านผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีในชั้นฎีกาได้

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายสุรินทร์ สุขเขียว กับนางเมี้ยนหรือเงียม บุญรอด ให้ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายเด๊ะ สุขเขียว เจ้ามรดก ผู้วายชนม์ ต่อ มานางมาณี บุญรอด ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาของเจ้ามรดก แต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกัน และมีบุตรด้วยกัน 1 คนคือ เด็กหญิงสุดาวรรณ ัญญพิบูลย์

พงศ์ และเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินหรือมรดกทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องและบุตร กับให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการมรดกด้วย ขณะนี้การแบ่งปันมรดก ยังไม่เสร็จสิ้น จึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ตั้งผู้จัดการมรดกและให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตาม พินัยกรรมต่อไป

นายสุรินทร์ สุขเขียว ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่าผู้ร้องไม่เป็นภรรยาของเจ้ามรดก และเด็กหญิงสุดาวรรณธัญญ์พิบูลย์พงศ์ ไม่ได้เป็นบุตรของเจ้ามรดก ขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ขอเข้ารับมรดกความจึงยื่นคำร้องนี้ว่า เนื่องจากผู้คัดค้านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2540 นายพิบูลย์ สุขเขียว ผู้ขอเข้ารับมรดกความเป็นบุตรและทายาทโดยธรรมของนายสุรินทร์ สุขเขียว ผู้คัดค้านจึงขอเข้าสวมสิทธิของผู้คัดค้านเพื่อดำเนินคดีนี้ต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ไม่ใช่คดีที่ ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทจะรับมรดกความแทนที่ผู้คัดค้านที่มรณะได้ จึงให้ยกคำร้อง"

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-สมปอง เสนเนียม-พิธี อุปปาติก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ